

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९

English title: Soil and Watershed Conservation Act, 1982

भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०३९ । ०८ । ०६ । संशोधन गर्ने ऐन । १. वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४८ । १२ । ३० । २. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ०७ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ४. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०३९ सालको ऐन नं. १६ । भू तथा जलाधार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : बाढी, पैहो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको नियन्त्रण गरी भू तथा जलाधार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “संरक्षित जलाधार क्षेत्र” भन्नाले दफा ३ अन्तर्गत घोषित संरक्षित जलाधार क्षेत्र सम्झनुपर्छ । (ख) “भू तथा जलाधार संरक्षण” भन्नाले बाढी, पैहो, भू-क्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट कुनै क्षेत्रलाई नष्ट हुनबाट रोक्ने वा बचाउने तथा पानीको आयतन र बहावलाई सामान्य स्थितिमा राख्ने वा पानीको बहावलाई धमिलो हुन नदार्ने स्वच्छता बनाई राख्ने कार्य सम्झनुपर्छ । (ग) “भू-उपयोगिता प्रणाली (लैण्ड युज सिस्टम)” भन्नाले जग्गाको उर्वरशक्ति बनाई राख्ने भौतिक तथा रासायनिक गुणहरूलाई कमजोर नपर्ने वा नष्ट हुन नदार्ने वा कायम रहने किसिमले खेती वा अन्य कार्य गरी त्यस्तो जग्गाको दीर्घकालीन उपयोग गर्ने प्रक्रियालाई सम्झनुपर्छ । (घ) “वर्गीकरण” भन्नाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । वन तथा भू-संरक्षण विभाग सम्झनुपर्छ । (ङ) “जलाधार संरक्षण अधिकृत” भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त वा तोकिएको अधिकृत सम्झनुपर्छ । (च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ । ३. संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न सक्ने : (१) भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । को कुनै क्षेत्रलाई चार किल्ला खुलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम घोषित संरक्षित जलाधार क्षेत्रको सीमाना आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी हेरफेर गर्न सक्नेछ । (३) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । उपदफा (१) बमोजिम घोषित संरक्षित जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि जलाधार संरक्षण अधिकृतले एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी विभागमा पेस गर्नु पर्नेछ र विभागबाट स्वीकृत भएपछि त्यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । (४) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । उपदफा (३) बमोजिमको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहको समन्वयमा गर्नु पर्नेछ ।

४. संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा गर्न सकिने कार्यहरू : संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण अधिकृतले भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि देहायबमोजिम कार्यहरू गर्न गराउन सक्नेछ :- । (क) रोकथाम वा नियन्त्रण गर्ने बाँध (डेम), गल्छी नियन्त्रण (चेकडैम), तटबन्ध (इम्ब्याङ्कमेण्ट), गरा सुधार (टेरेस इम्प्रुभमेण्ट), कूलो, सहायक कूलो वा ढल (डाइभर्सन च्यानल), टेवा दनि पर्खाल (रटिनडिवाल), पोखरी र यस्तै अन्य आवश्यक बनावटको निर्माण गर्ने तथा त्यसको स्याहार संभार गर्ने, । (ख) परीक्षणस्थल (ट्रायल प्लट) हरूको व्यवस्था गर्ने तथा त्यसको स्याहार संभार गर्ने, । (ग) वृक्षारोपण गर्ने, घाँस, झारपात वा अन्य वनस्पतिलगाउने र त्यसको स्याहार संभार गर्ने तथा हुरकाउने, । (घ) पहिरो जान सक्ने जग्गाहरू र भीरला पाखाहरूमा रहेका वन जङ्गल, झारपात, घाँस तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पतिको संरक्षण गर्ने, त्यसको स्याहार संभार गर्ने तथा सम्बर्द्धन गर्ने, । (ङ) बाली र फलफूलको खेती गर्ने, । (च) माटोको उर्वरशक्ति र पानी तथा वातावरणको स्वच्छता सन्तुलित रूपमा कायम बनाई राख्ने, । (छ) सम्बन्धित ठाउँहरूमा वदियुतीकरण गर्ने, । (ज) नेपाल सरकारले तोकदिएका भू तथा जलाधार संरक्षणसम्बन्धी अन्य कार्यहरू गर्ने । ५. संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण : (१) दफा ४ को प्रयोजनको लागि संरक्षित जलाधारक्षेत्रभित्रको जग्गालाई जलाधार संरक्षण अधिकृतले तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । ६. भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई खेती गर्ने : (१) जलाधार संरक्षण अधिकृतले संरक्षित जलाधार क्षेत्रभित्रको तोकिएको जग्गामा भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै बाली वा फलफूलको खेती गर्न तथा रूख, वटुवा वा घाँस लगाउन वा अन्य कुनै कार्य गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको जग्गा कसैको नजिी स्वामित्व भएको जग्गा भएमा सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीले आफ्नो जग्गामा भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई त्यस्तो कार्यहरू गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कार्यहरू गर्न जग्गाधनी वा मोहीलाई विभागले प्रावधिक ज्ञान तथा सेवा उपलब्ध गराउने छ र आवश्यक आर्थिक सहयोग समेत तोकिएबमोजिम दिनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै कार्य गर्न लगाएको कारणबाट कुनै जग्गाबाट मोही नषिकाशति हुने भएमा त्यस्तो मोहीलाई नेपाल सरकारले मुआब्जा दिनेछ । भू-उपयोगिता अपनाई कुनै कार्य गर्न

लगाएको जग्गामा सम्बन्धति जग्गाधनीले मुआब्जा लई आफ्नो स्वामित्व नेपाल सरकारलाई छोड्न चाहेमा, त्यस्तो जग्गाधनीले स्वामित्व छोड्न सक्नेछ । त्यसरी स्वामित्व छोड्ने जग्गाधनी र मोहीलाई मुआब्जा दई प्रचलति दरभाउलाई ध्यानमा राखी मुआब्जा दईनेछ । ७. प्रावधिकि ज्ञान तथा सेवा र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने : दफा ४ को खण्ड (क) बमोजमिका कार्यहरू कसैले आफ्नो नजिी स्वामित्व भएको जग्गामा गर्न चाहेमा नजिलाई वभिगले त्यस्तो कार्य गर्नको लागि आवश्यक प्रावधिकि ज्ञान तथा सेवा उपलब्ध गराउनेछ र आवश्यक आर्थिक सहयोगसमेत तोकएिबमोजमि दईनेछ ।

८. क्षतपूरतिदिनि : दफा ४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिका कार्यहरू जलाधार संरक्षण अधिकृतले कसैको नजिी स्वामित्व भएको जग्गामा गरेमा ती कार्यहरू त्यस्तो जग्गामा गरे बापत जलाधार संरक्षण अधिकृतले सम्बन्धति जग्गाधनीलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । सम्बन्धति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको परामर्श लई प्रचलति दरभाउलाई समेत ध्यानमा राखी क्षतपूरतिदिनिछ । ९. परीक्षण गर्न सक्ने : (१) जलाधार संरक्षण अधिकृतले दफा ४ को खण्ड (ख) अन्तर्गत कुनै परीक्षणस्थलको व्यवस्था गर्दा त्यस्तो परीक्षण स्थलमा कुनै बाली फलफूल, रूख, वरुवा, घाँस वा यस्तै अन्य वनस्पतिलाई हुर्काई परीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको परीक्षणस्थलमा लगाइएको बाली, फलफूल, रूख, वरुवा, घाँस वा यस्तै अन्य वनस्पतिलाई कसैले कुनै कसिमिले नष्ट गर्न हुँदैन । १०. प्राकृतिक प्रकोप हुने वा हुन सक्ने जग्गामा नषिधति कार्य : प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कसैले संरक्षति जलाधार क्षेत्रभतिरको जग्गामध्ये बाढी वा पैहो आउने वा आउन सक्ने वा भू-क्षय वा भू-कटान हुने वा हुन सक्ने जग्गा भनी जलाधार संरक्षण अधिकृतले तोकदिएको जग्गामा जलाधार संरक्षण अधिकृतको अनुमतिले कसैले देहायको कुनै कार्य गर्न पाउने छैन :- । (क) कुनै खोला, नाला, खहरे, ताल वा जलाशयको वा भूमिगत कुनै कसिमिले थुन्ने वा जम्मा गर्ने वा थुनिएको वा जम्मा गरिएको पानी कूलो, सहायक कूलो, ढलद्वारा वा अन्य कुनै कसिमिले अन्यत्र लैजाने वा फर्काउने वा त्यस्तो पानी त्यसरी थुनी, जम्मा गरी लगी, फर्काई वा अन्य कुनै कसिमिले कुनै काममा प्रयोग गर्ने, । (ख) प्रचलति वनसम्बन्धी कानूनबमोजमि आफूखुस गर्न पाउने रूख, वरुवा वा अन्य वन पैदावार काट्ने वा अन्य कुनै कसिमिले नष्ट गर्ने, । (ग) भैरहेको वन जङ्गल, रूख, वरुवा, झारपात, घाँस वा अन्य प्राकृतिक वनस्पतिकाट्ने वा अन्य कुनै कसिमिले नष्ट गर्ने, । (घ) ढुङ्गा, माटो, बालुवा, हिलो आदि थुप्रनि तथा जम्मा हुन जाने काम गर्ने वा थुप्रीएको तथा जम्मा भएका ढुङ्गा, माटो, बालुवा, हिलो आदि बिगाई लैजान दनि काम गर्ने, । (ङ) ढुङ्गा बालुवा, वा अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झकिने वा लैजाने, । (च) फोहर मैला तथा यस्तै वातावरण दूषति पार्ने खालको अन्य कसडिग्रहरू फ्याक्ने वा त्यस्तो फोहर मैला र कसडिग्रहरू थुपार्ने वा राख्ने ठाउँको नरिमाण गर्ने, । (छ) उद्योग, व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती स्थापना गर्ने, । (ज) गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, कुखुरा र यस्तै अन्य घरपालुवा पशु तथा पन्छीहरू लैजाने, राख्ने वा चराउने ।

११. उद्योग, व्यवसाय तथा बसोबासको बस्तीलाई सार्न सक्ने : (१) संरक्षति जलाधार क्षेत्रभतिरको जग्गामा स्थापना भइरहेको उद्योग, व्यवसाय तथा बसोबासको बस्तीलाई भू तथा जलाधार संरक्षणको कार्यको लागि नेपाल सरकारले अन्यत्र सार्न वा त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती भएको जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय तथा बसोबासको बस्तीलाई अन्यत्र सार्न वा सो भएको जग्गालाई जग्गाप्राप्तिसम्बन्धी प्रचलति कानूनबमोजमि प्राप्त गर्नसक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै उद्योग व्यवसाय वा बसोबासको बस्तीलाई अन्यत्र सार्दा त्यसबाट सम्बन्धति व्यक्तलाई हुन जाने नोक्सानीको उचित क्षतपूरति नेपाल सरकारले दनि पर्नेछ । १२. प्रवेश गर्न सक्ने : (१) जलाधार संरक्षण अधिकृतले वा नजिले तोकको कर्मचारीले दफा ४ मा लेखिएको कुनै कार्य गर्न वा त्यस्तो कार्यहरूको नरीक्षण वा स्याहार सम्भार गर्न संरक्षति जलाधार क्षेत्रभतिरको जग्गामा जुनसुकै बखत प्रवेश गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रवेश गर्दा कसैले बाधा बरिध गर्न गराउन हुँदैन । १३. नषिध गर्न सक्ने : जलाधार संरक्षण अधिकृतले दफा ४ अन्तर्गतको कुनै कार्य भएको जग्गामा तथा त्यस्तो जग्गाको वरपर अरू कसैले भू-क्षय वा भू-कटान हुन सक्ने कार्यहरू गर्न नपाउने गरी नषिध गर्न सक्नेछ । १४. जग्गा प्राप्त गर्न सकिने : भू तथा जलाधार संरक्षणको लागि नेपाल सरकारले कसैको नजिी स्वामित्व भएको जग्गाप्राप्त गर्न चाहेमा त्यस्तो जग्गा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलति कानूनबमोजमि प्राप्त गर्न सक्नेछ । १५. राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोग : (१) नेपाल सरकारलाई भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी वषियमा राय सल्लाह दनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोग गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको राष्ट्रिय स्रोत संरक्षण आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकएिबमोजमि हुनेछन् । १६. जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समिति : (१) कुनै जिल्लामा भू तथा जलाधार संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरूको कार्यान्वयनमा समन्वय ल्याउन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकएिबमोजमि हुनेछन् । १७. नास्न, मास्न, बगिर्न वा हेरफेर गर्न नहुने : कसैले संरक्षति जलाधार क्षेत्रमा दफा ४ बमोजमि गरिएको कुनै कार्य नास्न, मास्न, बगिर्न वा हेरफेर गर्न गराउन हुँदैन । १८. जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिको परामर्श लनु पर्ने : जलाधार संरक्षण अधिकृतले दफा ५ बमोजमि संरक्षति जलाधार क्षेत्रभतिरको जग्गालाई वर्गीकरण गर्दा वा दफा ६ को उपदफा (१) बमोजमि त्यस्तो जग्गामा भू-उपयोगिता प्रणाली अपनाई कुनै कार्य गराउँदा नजिले जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिको परामर्श लनु पर्नेछ । १९.

जलाधार संरक्षण अधिकृतको नयुक्ति: यस ऐनको प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकतानुसार जलाधार संरक्षण अधिकृतहरू नयुक्ति गर्न सक्नेछ ।

त्यसरी जलाधार संरक्षण अधिकृतहरू नयुक्ति नभएको अवस्थामा सो अधिकृतको काम गर्न नेपाल सरकारले अन्य कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ । २०. कब्जा गर्न सक्ने : कसैले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरूको बर्खलाप काम गरेमा सो कामको सलिसलामा प्रयोग भएका औजार, चौपाया, सवारी साधन र अन्य माल वस्तुहरू जलाधार संरक्षण अधिकृतले कब्जामा लिन सक्नेछ । तर चौपायाको हकमा चौपायाधनीबाट धरौट लर्दै त्यस्तो चौपाया नजिलाई नै बुझाई दनि सक्नेछ र चौपायाधनीले धरौट बुझाउन नचाहेमा जलाधार संरक्षण अधिकृतले सो चौपायालाई ललाम गर्न सक्नेछ । २१. दण्ड सजाय : (१) दफा ६ को उपदफा (२) वा दफा १२ को उपदफा (२) को बर्खलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई दुई महनिसम्म कैद वा पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा १० को बर्खलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई तीन महनिसम्म कैद वा पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) दफा १७ को बर्खलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ र नोक्सानीको बगिँ समेत त्यस्तो व्यक्तबाट असुल गरिन्छ । (४) यो ऐनको अन्य दफा वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमहरूको बर्खलाप काम गर्ने व्यक्तिलाई तीन महनिसम्म कैद वा पाँचसय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूरसति सम्बन्धति औजार, चौपाया, सवारी साधन र माल वस्तुहरू जफत हुनेछन् । २२. नेपाल सरकार वादी हुने : यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । २३. मुद्दाको तहककित : (१) यो ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककित जलाधार संरक्षण अधिकृतले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा तहककित गर्दा जलाधार संरक्षण अधिकृतले सरकारी वकलिको राय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधति । लनुि पर्नेछ । २४. नेपाल सरकारले जलस्रोतको उपयोग तथा वतिरण गर्न बाधा नहुने : नेपाल सरकारले कुनै जलस्रोतको वकिस आफैले गर्न यस ऐनमा लेखएका कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । २५. नयिम बनाउने अधिकार : यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ ।